

1517982-79.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215431/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26631104 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2215431 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATA LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517982-79.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517982-79.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215431/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 26631104 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2215431 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATA LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

JHONATA LUIZ OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e

está sendo processado como incurso no art. 155, §4º, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, em 08 de agosto de 2022, por volta das 22h10, na Rua Professor Milton Rodrigues, n. 12009, Santana, nesta cidade e Comarca, teria, mediante escalada, tentado subtrair para si 1,5m de tubo de cobre de instalação de ar-condicionado, avaliado em R\$30,00 (trinta reais), pertencente ao estabelecimento São Paulo Turismo S.A – Parque Anhembi, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 01º de novembro de 2022 (fls. 72), tendo o réu sido citado pessoalmente (fls. 76) e oferecido resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 81/88).

É o relatório.

DECIDO.

Verifica-se, pelos elementos de informação colhidos em sede de inquérito policial, que a conduta do Acusado, muito embora formalmente se adeque ao tipo penal descrito pelo art. 155 do Código Penal, é materialmente atípica por tratar-se de delito de bagatela, motivo pelo qual a absolvição sumária do agente, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal, é medida de rigor.

O princípio da insignificância influi na tipicidade penal, posto que esta exige ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos tutelados. Exige-se, portanto, efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta do agente e a drasticidade da intervenção estatal, sendo certo que há condutas que, sob o ponto de vista material, não apresentam qualquer relevância para permitir a incidência do sistema penal – que deve ser utilizado tão somente como ultima ratio –, já que o bem jurídico tutelado sequer chegou a ser lesionado, tratando-se de condutas materialmente atípicas.

O Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, aponta que, para o reconhecimento de tal princípio, exige-se a presença dos seguintes vetores: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 84412 – SP, Relator: Min. Celso de Mello).

Verifica-se, no presente caso, que preenchidos os requisitos para a incidência do princípio que torna o fato praticado pelo paciente atípico, vez que, ao TENTAR subtrair produto de valor aproximado de R\$30,00, menos de 3% do valor do salário mínimo vigente, sua conduta não seria dotada de qualquer lesividade ou ofensividade, sendo certo que, para além dos próprios elementos do tipo penal, tampouco haveria periculosidade ou reprovabilidade em seu comportamento. Sublinhe-se que se trata de RÉU PRIMÁRIO, denotando que não faz da prática criminosa um meio de vida, não havendo circunstâncias que indiquem maior reprovabilidade de sua ação.

Outrossim, o fato de o réu ter sido denunciado por modalidade qualificada do delito tentado não altera a caracterização da insignificância, de acordo com as circunstâncias do caso concreto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVAE AVALIADA EM R\$ 123,00 (2 PEÇAS DE PICANHA). IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA DIANTE DA PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. 1. Não obstante o furto tenha sido cometido mediante abuso de confiança, sendo o objeto material do crime 2 peças de picanha avaliadas em valor que se aproxima de 10% do salário mínimo vigente à época, não significa lesão relevante ao bem jurídico patrimônio, mormente, considerando-se que não houve prejuízo ao estabelecimento comercial, ante

a devolução da res furtiva. Embora a conduta seja reprovável, não se pode olvidar que o papel do direito penal é subsidiário na pacificação social, existindo outros meios, inclusive jurídicos, muito mais eficazes para casos como o presente. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 593.779 - SC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.11.2020) (grifo nosso).

Nesse sentido, desnecessária a movimentação da máquina judiciária para apreciar fato insignificante. Aliás, a persecução penal para apurar e punir, com pena de reclusão, alguém acusado da conduta descrita na inicial foge de qualquer razoabilidade.

Por essas razões, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado JHONATA LUIZ OLIVEIRA DA SILVA da imputação descrita na Denúncia, com fundamento no art. 397, III do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA